

1521292-93.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas

Magistrado: Fernando Augusto Andrade Conceição

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 14ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... Carote, voltada ao combate do tráfico de drogas na região conhecida como Cracolândia, e em cumprimento do mandado de busca e apreensão n. 4082963-59.2022.010341, realizaram diligência no endereço residencial do ora averiguado, oportunidade em que lograram localizar o referido aparelho celular, bem como arma de fogo da marca QGK, calibre 5.5, e 07 cartuchos íntegros, calibre .45; em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

14ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1521292-93.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1521292-93.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THIAGO DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernando Augusto Andrade Conceição

Vistos.

Thiago dos Santos, qualificado nos autos na fl. 15, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 180, caput, do Código Penal e artigo 12, caput, da Lei 10.826/03, ambos na forma do artigo 69, do Código Penal, porque no dia 16/setembro/2022, por volta das 07h49, na Rua Doutor Elias Chaves, 20, Santa Cecília, nesta cidade, matinha sob sua guarda uma arma de fogo da marca QGK, calibre 5.5, e 07 cartuchos íntegros, calibre .45, todos de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar; consta ainda que, entre os dias 15/agosto/2020 e 16/setembro/2022, em local incerto, mas nessa cidade, Thiago dos Santos, teria recebido, um aparelho celular, marca Samsung, de propriedade da vítima Janete Gomes da Silva, sabendo ou devendo saber ser o bem produto de crime antecedente. Diz a denúncia que, o acusado no dia 15 de agosto de 2020, por volta das 16h49, na Avenida General Olímpio da Silveira, n. 04, Santa Cecília, pessoa ainda não identificada subtraiu para si o celular da marca Samsung que estava sendo manuseado

pela vítima Janete e, na posse do bem, evadiu-se; posteriormente, entre os dias 15 de agosto de 2020 e 16 de setembro de 2022 o ora denunciado recebeu o referido bem sabendo ser ele produto de crime antecedente; ocorre que, na última data acima mencionada, policiais civis integrantes da Operação Carote, voltada ao combate do tráfico de drogas na região conhecida como Cracolândia, e em cumprimento do mandado de busca e apreensão n. 4082963-59.2022.010341, realizaram diligência no endereço residencial do ora averiguado, oportunidade em que lograram localizar o referido aparelho celular, bem como arma de fogo da marca QGK, calibre 5.5, e 07 cartuchos íntegros, calibre .45; em pesquisas feitas, os policiais constataram que o referido aparelho celular era produto de furto ocorrido em data pretérita; em face da situação flagrancial, o investigado foi preso e levado à Delegacia de Polícia. A denúncia (fls. 73/74) veio acompanhada do inquérito policial (fls. 01/30), sendo recebida em 30/setembro/2022 (fls. 78/79).

Devidamente citado/notificado (fl. 91), abriu-se prazo para apresentação de defesa. Durante a instrução criminal foram ouvidas testemunhas (áudio – audiência virtual sistema Teams) e o réu interrogado ao final (áudio – audiência sistema Teams).

Ao final, o Ministério Público requereu a parcial procedência da ação, devendo haver a absolvição para o delito de porte de arma, mas a condenação pelo porte de munição e receptação de celular; a Defesa pugnou pela absolvição de todos os delitos; quanto ao porte de arma de fogo, o laudo pericial atesta que referida arma é de chumbinho, além de ser inoperante; quanto ao porte de munição, devido a ausência de laudo pericial, também deverá ser absolvido; quanto a receptação, a absolvição deverá acontecer por falta de provas; em caso de condenação, requereu a fixação da pena no mínimo legal, fixando-se início de cumprimento da pena no regime aberto.

É o relatório.

Decido.

Ao término da instrução, os fatos relatados na exordial restaram parcialmente demonstrados, de sorte que a pretensão estampada na denúncia deve ser parcialmente acolhida, devendo o réu ser condenado, mas somente pelo delito de receptação.

A materialidade do crime de receptação restou comprovada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 05/08), auto de prisão em flagrante (fl. 01) , auto de exibição e apreensão (fl. 11) e boletim de ocorrência relativo ao furto/roubo (fls. 22/23).

No que tange à autoria, a despeito da negativa do réu, ela é inequívoca e recai sobre o denunciado.

Ao ser interrogado em juízo, o denunciado Thiago dos Santos, 37 anos, relatou que não era dono das munições; soube delas quando chegou ao DP; a arma encontrada pertencia ao seu tio falecido, estando com o interrogando desde 2017; a espingarda servia de enfeite; o celular realmente estava na residência do réu, pois pertencia a amiga da filha que estava recarregando no momento da busca e apreensão (áudio sistema SAJ).

Vejam os a prova do contraditório.

A testemunha Milton Leonardo Romera Mansilh, policial civil, relatou que, ao cumprir mandado de busca e apreensão na casa do réu Thiago, alcunha Bochecha, em razão de investigação anterior relativa a Cracolândia, encontrou munição calibre 45 (cerca de 7 ou 8), além de uma espingarda de pressão; também localizou um aparelho celular mencionado na denúncia; o acusado afirmou ao depoente que conseguiu a munição e o celular no fluxo da Cracolândia (áudio sistema SAJ).

O depoente Rafael Rodrigues Cordioli, também policial civil, ratificou, na íntegra, o depoimento do colega de farda, em especial, a investigação anterior que apontava o réu como sendo um dos cabeças das operações na Cracolândia; munido de mandado de busca e apreensão, o réu indicou o local onde estavam as munições e também a pistola de pressão; também localizou quatro aparelhos celulares, sendo que um deles era produto de furto; tanto o celular como as munições teriam sido adquiridas em uma feira de rolo (áudio sistema SAJ).

Da receptação

Pois bem. No entender desse subscritor, as provas são robustas e levam à certeza da autoria do crime pelo réu.

Diante de quadro probatório tão contundente, a negativa apresentada pelo acusado

não é merecedora de credibilidade.

Isso porque veio desprovida de provas/indícios no sentido de que o aparelho celular apreendido na sua residência pertenceria, na verdade, a amiga da filha do réu. Lembremos que, de acordo com o CPP, a prova da alegação incumbe a quem a fizer (art. 156).

Cabia ao réu comprovar que o aparelho apreendido na sua residência pertencia a amiga da filha (nota fiscal, oitiva dos pais, da amiga, declaração etc), fato esse que não aconteceu.

Dessa forma, fica caracterizado o crime de receptação. Na questão de dolo, não há dúvidas de que o réu sabia que o telefone era de origem ilícita.

Determina o artigo 239 do Código de Processo Penal: Considera-se indício a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias.

Dissertando a respeito do tema, ensina Edilson Mougenot Bonfim (Código de Processo Penal Anotado, Editora Saraiva, 4ª edição, 2012, pg. 512): Pode o magistrado, de acordo com o princípio da livre apreciação das provas, valer-se tanto de provas diretas - aquelas que dizem respeito aos elementos constitutivos ou nucleares ao tipo penal -, como de provas indiretas, ou seja, aquelas que demonstram fatos circunstanciais ("circum+stare= que estão ao redor) que guardam conexão com o delito ou fato principal, mas que por sua análise, permitem racionalmente concluir-se algo a respeito deste. Prova indireta é, pois, a prova indiciária.

Insistindo no tema, ensina Guilherme de Souza Nucci (Código de Processo Penal Comentado, Forense, 2016, pg. 608): ...os indícios são perfeitos tanto para sustentar a condenação, quanto para a absolvição. Há autorização legal para a sua utilização e não se pode descuidar que há muito preconceito contra essa espécie, embora seja absolutamente imprescindível ao juiz utilizá-la.

A jurisprudência reconhece a incidência da prova indiciária na condenação por receptação:

Apelação. Sentença que condenou o réu pelo crime de receptação. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório suficiente para a responsabilização penal do apelante. A prova do dolo no crime de receptação é essencialmente indiciária, tomando-se em conta as circunstâncias em que se deu a ação do agente. Condenação mantida. 2. Aplicação da regra prevista no artigo 180, par. 5º, segunda parte, do Código Penal. 3. Sanção comporta redução, com fixação do regime inicial aberto para a pena privativa de liberdade e substituição por uma pena restritiva de direito. 4. Concessão dos benefícios da gratuidade processual. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 0033852-66.2016.8.26.0224; Relator (a): Laerte Marrone; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Guarulhos - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/07/2021; Data de Registro: 14/07/2021)

APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO DOLOSA. Artigo 180, caput, do Código Penal. Sentença condenatória. Pleito de absolvição por insuficiência probatória. Irresignação não acolhida. Materialidade e autoria comprovadas pelo conjunto probatório que inviabiliza o reconhecimento da tese absolutória. Testemunhos coerentes e em consonância com os demais elementos de convicção. Circunstâncias da investitura na posse da coisa que revela a ciência da origem espúria do bem. Receptação que, via de regra, é praticada às ocultas, impondo-se a consideração da prova indiciária para a comprovação do dolo. Condenação mantida. Pena privativa de liberdade que, no entanto, comporta reparo. A equivocada valoração negativa dos antecedentes ocasiona a modificação da dosimetria da pena. Condenação que configura a circunstância agravante da reincidência utilizada indevidamente na primeira etapa da dosimetria, ocasionando aumento desproporcional na reprimenda. Pena-base reduzida ao piso legal. Afastada a agravante do artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal. Delito cometido durante regime de quarentena imposta pelo Poder Público. Infração que não guarda relação direta com a situação excepcional. Sanção redimensionada. Regime inicial de cumprimento mantido no semiaberto. Súmula n. 269, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 1502349-62.2021.8.26.0228; Relator (a): Camargo

Aranha Filho; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 29ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 10/06/2021; Data de Registro: 10/06/2021)

É dever daquele, em cuja posse foi encontrado o bem oriundo de crime, apresentar justificativa plausível e convincente para tanto, o que, in casu, não aconteceu. O acusado não apresentou qualquer documentação referente ao telefone, tampouco apresentou qualquer testemunha que pudesse ratificar a propriedade do telefone a amiga da filha.

O relato de Thiago encontra-se isolado no contexto probatório com o qual, aliás, colide frontalmente.

Do delito de armas

Quanto a esse crime o réu deverá ser absolvido.

O laudo da arma de fogo indica que o armamento apreendido tratava-se de espingarda de chumbinho inoperante ao disparo (fls. 86/89).

No que diz respeito às munições, devido a ausência de laudo pericial, também deverá haver a absolvição.

Ante o exposto, conclui-se que o contexto probatório é harmônico e coerente; robusto o bastante a embasar a expedição de um édito condenatório.

O réu realizou conduta antijurídica que se subsume em tipo penal e, ante sua culpabilidade, impõe-se a condenação e a pena que passo a dosar, eis que em seu benefício não militam quaisquer justificativas ou dirimentes.

DOSIMETRIA

Prevê o art. 68 do Código Penal que a pena base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste código (circunstâncias judiciais); em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes (art. 65) e agravantes (arts. 61 e 62); por último, as causas de diminuição e de aumento, entendidas estas últimas como sendo os fatores de acréscimo ou redução da pena, assinalados em quantidades fixas (dobro, metade etc) ou em limites (um a dois terços etc), previstos na parte geral ou especial do Código Penal (cf. Código Penal Comentado, Celso Delmanto, 2ª ed. Renovar, p.120).

Já o art. 59 dispõe que o Juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime: as penas aplicáveis dentre as cominadas; a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos; o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade e a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.

O réu possui antecedentes (fl. 48 - processo 0013030-79.2005, fl. 49 - processo 0061506-12.2009, fl. 49 - processo 0105954-60.2015, fl. 51 - processo 0002571-05.2003, fls. 51/52 - processo 0005341-68.2003, fl. 52 - processo 0009587-11.2018).

Da receptação

Tendo em vista os maus antecedentes, fixo a pena base 1/2 (metade) acima do mínimo legal chegando a pena de 1 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, mais pagamento de 15 (quinze) dias multa, a qual torno definitiva por não encontrar nenhuma outra modificadora aplicável.

Não há agravantes ou atenuantes a considerar.

Para cumprimento de pena fixo o regime inicial aberto.

Fixo o valor do dia multa no mínimo legal, isso em razão da pouca fortuna do acusado, dado evidente nos autos, atualizado da data dos fatos até o momento do seu efetivo pagamento.

Decisão.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, e o faço para CONDENAR o réu Thiago dos Santos, qualificado nos autos na fl. 15, ao cumprimento, em regime inicial aberto, da pena de 1 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, mais pagamento de 15 (quinze) dias multa, por infração ao artigo 180, caput, do Código Penal; com baé na mesma fundamentação acima, ABSOLVO o acusado da prática do crime previsto no

artigo 12, da Lei 10.826/03, com base no artigo 386, incisos I e III do CPP.
O acusado não preenche os requisitos do artigo 43 e seguintes do Código Penal, razão pela qual não terá sua pena convertida em restritiva de direitos.
Em razão do montante da pena e fixação do regime imposto, faculto ao réu o direito de recorrer desta em liberdade.
Deixo de determinar o lançamento do nome do réu no Rol dos Culpados, ante a revogação do artigo 393, do Código de Processo Penal.
Por fim, deixo de condenar o réu ao pagamento de custas processuais, por ser ele beneficiário da gratuidade judiciária, vez que representado pela Defensoria Pública.
Armas e Munições apreendidas: destruam-se.
P. I. C.
São Paulo, 7 de dezembro de 2022.

Fernando Augusto Andrade Conceição
Juiz de Direito
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006.